

На основу члана 15. Закона о мирном решавању радних спорова („Службени гласник РС”, број 125/04),

Министар рада, запошљавања и социјалне политике доноси

ПРАВИЛНИК

о поступку мирног решавања радног спора

"Службени гласник РС", бр. 12 од 8. фебруара 2005, 84 од 4. октобра 2005, 1 од 11. јануара 2019.

Члан 1.

Овим правилником уређују се ближи услови у погледу начина међусобног општења учесника у мирном решавању радног спора и вођења поступка, у складу са законом.

Члан 2.

Предлог за покретање поступка мирног решавања радног спора (у даљем тексту: предлог) подноси се у писменој облику и предаје непосредно Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова (у даљем тексту: Агенција) или се шаље поштом, а може се поднети и путем телефакса или електронске поште.

Предлог се подноси на Обрасцу – Предлог за покретање поступка мирног решавања радног спора, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Ако Агенција утврди да се два или више поднетих предлога за покретање поступка мирног решавања индивидуалног радног спора односе на исти чињенични и правни основ и истог послодаваца, може донети одлуку о здруживању поднетих предлога и вођењу јединственог поступка.

Одлука из става 3. овог члана може се донети само под условом да се не мења арбитар одређен споразумом страна у спору или да стране у спору нису споразумно одредиле арбитра.

*Службени гласник РС, број 84/2005

Члан 3.

Предлог мора бити разумљив и потпун.

Ако је предлог неразумљив или непотпун, тако да се по њему не може поступити, службено лице у Агенцији ће подносиоцу предлога усмено, ако се то лице затекне код њега, писменим позивом, електронском поштом или на други одговарајући начин саопштити у чему се састоје недостаци и одредити рок за њихово отклањање.

О учињеном усменом саопштењу службено лице у Агенцији ће саставити забелешку.

Члан 4.

Ако Агенција није надлежна за пријем и поступање по предлогу обавестиће о томе подносиоца предлога на начин утврђен у члану 3. ст. 2. и 3. овог правилника.

Члан 5.

Ако подносилац предлога у року отклони недостатке, сматра се да је предлог од почетка био уредан.

Ако подносилац предлога не отклони недостатке у одређеном року, услед чега се не може поступити по предлогу, такав предлог ће се закључком одбацити.

Члан 6.

Ако је предлог поднела једна од страна у спору, дужна је да предлог поднесе у довољном броју примерака за Агенцију и другу страну у спору.

Друга страна у спору дужна је да на начин утврђен у члану 2. овог правилника обавести Агенцију да ли прихвата мирно решавање спора.

Члан 7.

Ако једна страна у спору повуче предлог за покретање поступка, у складу са законом, дужна је да о томе обавести Агенцију и другу страну у спору, на начин утврђен у члану 2. овог правилника.

Члан 8.

Ако стране у спору у делатностима из члана 18. Закона о мирном решавању радних спорова не поднесу предлог у складу са законом, директор Агенције, по службеној дужности, доноси одлуку о покретању поступка мирења.

Одлука нарочито садржи:

- 1) означавање страна у спору;
- 2) предмет спора;
- 3) име и презиме миритеља.

Одлука се доставља странама у спору на начин утврђен у члану 3. овог правилника.

Члан 9.

Одредбе чл. 2–7. овог правилника примењују се и на предлог за учешће миритеља у колективном преговарању.

Члан 10.

Позивање на расправу врши на начин утврђен чланом 3. овог правилника.

У позиву за расправу миритељ ће обавестити стране у спору да одреде свог представника у Одбору за мирење (у даљем тексту: Одбор) најкасније до дана заказане расправе.

Члан 11.

О времену, месту и начину одржавања расправе пред Одбором одлучује миритељ, имајући у виду предлоге страна у спору, околности спорног односа, интересе које стране желе да остваре, уз поштовање начела хитности.

Ако се поступак пред Одбором не оконча у року од 30 дана од дана отварања расправе, миритељ може да настави поступак у складу са одлуком Одбора или према захтеву једне од страна у спору – сагласно закону.

*Службени гласник РС, број 1/2019

Члан 12.

Расправа пред арбитром одржава се у просторијама послодавца.

Члан 13.

О току поступка, извођењу доказа и другим радњама у поступку миритељ, односно арбитар одлучује закључком.

Члан 14.

О важнијим радњама предузетим на расправи води се записник.

О информацијама и другим подацима прикупљеним ван расправе неће се састављати записник, већ ће се у самом спису ставити забелешка.

Записник, односно забелешку потписују миритељ, односно арбитар и стране у спору, односно представник стране у спору.

Члан 15.

О већању и гласању пред Одбором саставља се посебан записник који садржи ток гласања и изреку препоруке.

Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-998/2004-02

У Београду, 3. фебруара 2005. године

Министар,

Слободан Лаловић, с.р.

Образац

ПРЕДЛОГ ЗА ПОКРЕТАЊЕ
ПОСТУПКА МИРНОГ РЕШАВАЊА РАДНОГ СПОРА

1. Име, презиме и адреса, односно назив и седиште предлагача:

2. Име, презиме и адреса, односно назив и седиште друге стране у спору, ако предлог подноси једна од страна у спору:

3. Предмет спора:

4. Име и презиме миритеља, односно арбитра, ако постоји споразум страна у спору:

5. Место и датум подношења предлога:

Прилог:

- документација у вези са предметом спора,
- име и презиме сведока (ако их има).

ПОТПИС ПРЕДЛАГАЧА:

1. _____
2. _____
3. _____